

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 16/07/1999

Memoria — McDonald's

TIPO

Escritos / acto procesal

FECHA

16/07/1999

PARTES

De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Memoria n.º 2 a los peritos — McDonald's France · 16 de julio de 1999

Resumen: memoria de McDonald's France dirigida a los peritos Jean-Luc Dumont y Alain Martin, firmada por Jean-Marie Leloup. Se inscribe en el peritaje ordenado por la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 9 de diciembre de 1998 (RG 1998.14119) y responde a las preguntas formuladas en la reunión del 11 de mayo.

Lo esencial

La memoria responde punto por punto a las preguntas del Tribunal e impugna la argumentación contraria. En cuanto a la rentabilidad, McDonald's sostiene que una reducción del salario del Sr. Collorafi en 1995 y 1996, o una aportación en cuenta corriente, no habría permitido a SEBOL y B et O alcanzar el umbral de rentabilidad, y que el salario de la Sra. Collorafi, considerado real pero sin utilidad, revela una sobrerremuneración. La sociedad explica que el canon mínimo se deriva de costes de inversión más amplios que el mero inmovilizado (17.636 KF), que incluyen gastos financieros, costes de los equipos de expansión y derechos de registro. Detalla por último su método de estimación del volumen de negocio para Antibes Ouest: un tíquet medio fijado en 50 F y 260.000 transacciones anuales, es decir, un volumen de negocio estimado de 13.000.000 F, basándose en los 540 restaurantes abiertos a finales de 1996.

Alcance

Este documento aclara el debate técnico del peritaje sobre las respectivas responsabilidades económicas, núcleo de la cuantificación de los perjuicios en el litigio.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/memoria-peritos-mcdonalds-rentabilidad-canones-1999/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.